



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

6 במרץ 2024

998

כ"ו באדר א' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 38) (מכירת יין בחנות גדולה), התשפ"ד-2024. 72.....

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 38) (מכירת יין בחנות גדולה), התשפ"ד-2024*

תיקון סעיף 2

1. בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968¹, בסעיף 2 -

(1) בסעיף קטן (א1)(2), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:

"(ג) מכירה של יין בחנות גדולה, בהתקיים כל אלה:

(1) המכירה נעשית בין השעות 23:00 ל-2:00 למוחרת, בימי חמישי בשבוע או ביום שלפני ערב של אחד ממועדי ישראל המנויים בסעיף 18 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948²;

(2) באותה עסקת מכירה נמכרו לרוכש, מלבד יין, מצרכים בסכום של 300 שקלים חדשים לפחות³;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "לעניין סעיף זה", יבוא "בסעיף זה -

"חנות גדולה" - כהגדרתה בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014³;

"יין" - משקה משכר שהוא משקה מותסס העשוי ממיץ ענבים טריים³;

ד ב ר י ה ס ב ר

אינו מיועד לשתיה מייד אלא לצריכה מאוחרת יותר - בסעודות משפחתיות או במסגרת קיום מנהגים דתיים, כגון עריכת קידוש בשבת ובחג, מוצע בזה להחריג גם מכירת יין בשעות הלילה מהאיסור בחוק, בסייגים המפורטים להלן.

ראשית, מכירת יין כאמור תותר רק בחנויות ששטחן עולה על 250 מ"ר ושנמכרים בהן באופן קבוע מוצרי מזון, ירקות ופירות טריים, חלב ומוצריו ומוצרי ניקיון (ההגדרה "חנות גדולה"). שנית, המכירה כאמור תותר בימי חמישי או בערבים הקודמים לערבי חג בלבד, ורק עד השעה 02:00. שלישית, מכירת היין תותר אם היא חלק מעסקת מכירה הכוללת מצרכים אחרים מלבד היין בסכום של 300 שקלים חדשים לפחות.

הסייגים המוצעים נועדו להביא לכך שמכירת היין בשעות מאוחרות אכן תהיה לצורך קנייה משפחתית ולצריכת היין בבית המשפחה, ולא תהפוך למכירה המעודדת צריכת משקאות משכרים במרחב הציבורי.

בעקבות התגברותן של שתיית אלכוהול מופרזת ושל תופעת השכרות, בעיקר בקרב צעירים ובני נוער, תוקן בשנת 2010 חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ונקבע בו איסור מכירת משקאות משכרים מהשעה 23:00 ועד השעה 06:00 למוחרת, למעט במקומות המספקים משקאות משכרים לצריכה במקום העסק ומכירה במחסן רשוי שהוא מחסן למכירה ליוצאים מישראל. החוק כפי שתוקן אז נועד לצמצם מכירה ושתיה של אלכוהול בשעות הלילה במרחב הציבורי.

ואולם, בשנים האחרונות, כדי להקל את העומס ברשתות השיווק וכדי להקל על קונים שעובדים או לומדים בשעות היום, רשתות שיווק רבות מפעילות את עסקיהן, ובעיקר את החנויות הגדולות שלהן, עד שעות הלילה המאוחרות, על פי רוב בימי חמישי ובערבי חג שבהם עומס הקונים גדול. בשל הוראות החוק אין למעשה באפשרותם של קונים הנוהגים לערוך קניות בשעות אלה, להשלים את הקנייה על כל מצרכיה. היות שיין שנקנה באופן זה, ככלל,

יוזמים: חברי הכנסת משה גפני, יונתן מישרקי, דן אילוז, משה רוט, יעקב אשר

* הצעות חוק מס' פ/1313 (מספר פנימי: 2197256), פ/2954 (מספר פנימי: 2203292), פ/3582 (מספר פנימי: 2207260) ו-פ/3945 (מספר פנימי: 2209258); הועברו לוועדה ביום י"ד בשבט התשפ"ד (24 בינואר 2024).

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשפ"ד, עמ' 156.

² ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.

³ ס"ח התשע"ד, עמ' 438.